

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA	
Asignatura: SOCIEDADES COMERCIALES	Ciclo: Profesional
Carrera: Contador Público	Código: 166
Carga Horaria: Total: 84hs ; Teórico-Prácticas: 42hs ; Prácticas: 42hs	
Curso: 3º Año -1º Cuatrimestre	Expte FCEyA N°147/2018 – Res. CD 114/2018
Profesor Titular: SARQUIS, Aldo Gabriel aldosarquis@hotmail.com	Títulos académicos: CONTADOR PÚBLICO NACIONAL-ESPECIALISTA EN EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION Dedicación: Simple
Jefe de Trabajos Prácticos: BULDURINI, Rodrigo rbuldurini@gmail.com	Títulos académicos: ABOGADO Dedicación: Semi-exclusiva
Ayudante Diplomado: RAMIREZ, MARIA HILDA cpnmariaramirez@gmail.com	Títulos académicos: CONTADOR PÚBLICO NACIONAL Dedicación: Semi-exclusiva

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura perteneciente al ciclo profesional de las carreras de Contador Público, se ocupa principalmente del conocimiento de las formas jurídicas que puede adoptar la empresa en el desarrollo de su actividad económica, así como la normativa que regula el funcionamiento de las personas jurídicas. Esto le permitirá al cursante intervenir en la constitución, transformación, funcionamiento o disolución de sociedades comerciales y asesorar las mismas. Así, podrá adquirir un conocimiento global y práctico para ejercer las funciones de síndico de estos entes, debido a la exigencia profesional que la ley impone.

El conocimiento del funcionamiento de las Cooperativas lo habilita para cumplir un rol similar al descripto en estas entidades.

La sanción de la ley N°26.994, que establece la aprobación del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación a partir del 1 de agosto de 2015, ha generado importantes cambios en el orden jurídico, produciendo un impacto de consideración en el ámbito del Derecho Comercial y dentro de éste, en el plano de las sociedades comerciales. El nuevo esquema legal elimina el concepto de sociedad "civil", al unificarse con la sociedad "comercial" bajo el concepto único de sociedad. Asimismo, incorpora la posibilidad de la constitución y funcionamiento de sociedades anónimas unipersonales. Admite que los cónyuges puedan integrar entre sí sociedades de cualquier tipo (anteriormente solo podían conformar sociedades por acciones). Elimina el régimen de sociedades irregulares y de las sociedades de hecho, creándose un nuevo sistema de sociedades (denominado por la doctrina como "sociedades simples o libres", adquiriendo mayor protagonismo la voluntad de los socios respecto a cuestiones como la elección en las formas para la constitución de la sociedad, sin que ello conlleve nulidad o la libertad en la elección del sistema de responsabilidad frente a terceros.

Se requiere los conocimientos previos de Derecho Comercial y los conocimientos adquiridos en esta materia serán necesarios para el cursado de Concurso y Quiebra.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Objetivos generales:

Que el alumno adquiera conocimientos sobre la naturaleza jurídica de las sociedades formales e informales, los procesos de constitución, funcionamiento, reorganización y/o transformaciones de sociedades, la disolución y liquidación, la condición de socio y sus relaciones frente a terceros, los conflictos entre los socios y acreedores de los socios y el rol de la sociedad ante los mismos.

Lograr la formación necesaria para actuar como síndico societario, con comprensión de la documentación y contabilidad de las mismas.

Conocer las sociedades comerciales en particular (Colectivas, de capital e industria, en comandita simple y por acciones, sociedades de responsabilidad limitada, anónimas, accidentales)

Entender sus características, normas especiales sobre su constitución, funcionamiento, disolución y liquidación. Nuevas formas contractuales, como también de otras formas asociativas, como cooperativas, distinguiendo semejanzas y diferencias con las sociedades comerciales.

Objetivos específicos:

- ✓ Capacitar al alumno, para que se desempeñe como asesor en la constitución, funcionamiento y liquidación de cada tipo societario; poseer un conocimiento del funcionamiento de los órganos societarios.
- ✓ Formar al alumno para que se desempeñe como síndico societario.
- ✓ Inculcar al alumno para que se desempeñe como asesor de Cooperativas.
- ✓ Desarrollar en los alumnos capacidades para el asesoramiento de nuevas formas asociativas.
- ✓ Resaltar la importancia de los valores éticos en la conformación de las sociedades, tales como la responsabilidad, la confianza y la transparencia.

METODOLOGIA

Conducción del aprendizaje:

El dictado de las clases teórico-prácticas será mediante **Clase Magistral dialogada** para los contenidos fundamentales de la asignatura que se desarrollarán conforme el programa de la materia utilizando recursos didácticos como ser proyector y plataforma virtual.

Se vincularán los conceptos jurídicos con soluciones prácticas relativas a las distintas circunstancias que se plantean en el ámbito societario. Ello a través de ejercicios prácticos que se desarrollan luego de una explicación previa de conceptos jurídicos vinculados con el derecho societario. Se pretende incentivar la participación activa de los alumnos en las clases mediante la incorporación de un material de trabajo específico para cada capítulo -guías de ejercicios con casos prácticos- como una modalidad de aprendizaje progresivo de los conceptos desarrollados.

Se utilizará el método denominado "exposiciones dialogadas", incluyendo presentación de interrogantes y/o problemas, trabajo en equipo, indagación bibliográfica. Mediante la metodología antes descrita se pretende que los alumnos adquieran la aptitud de creación proactiva de conocimiento, aplicando contenidos teóricos a la resolución de casos concretos inherentes al espectro societario, incluyendo el análisis contractual de las sociedades.

Es decir, se persigue incorporar una nueva tendencia pedagógica en la enseñanza de la materia, consistente en el cambio gradual y progresivo de docentes "informadores" por la de docentes "formadores" de profesionales, dotados de competencias convergentes y comprometidos con la sociedad de la que forman parte, fomentando su pensamiento analítico, antes las exigencias propias del mercado laboral público y privado, advirtiendo la trascendencia que otorga la cátedra a la formación continua en la exposición de cada tema, de un debate abierto que sirva para fijar los conceptos básicos y su ámbito de aplicación.

En las clases prácticas se utilizará la **Resolución de ejercicios y problemas** utilizando la guía elaborada por la cátedra. El proceso de enseñanza-aprendizaje será apoyado con clases de consulta.

EVALUACION

Objetivos de la evaluación: La evaluación presenta como objetivos la comprensión de los contenidos desarrollados en la asignatura para lo cual se plantea como una evaluación de procesos y resultados.

Para regularizar la materia el alumno deberá:

- Asistir al SETENTA (70 %) de las clases teóricas-prácticas.
- Asistir al SETENTA (70%) de las clases prácticas.
- Aprobar al menos DOS (2) exámenes parciales y solo se recupera un examen parcial, con una puntuación mínima del 60% del máximo establecido en cada uno de ellos.

Para aprobar la materia el alumno debe aprobar el examen final en los turnos que la Facultad establece a esos efectos, en las siguientes condiciones:

- **Alumnos Regulares:** El examen será oral sobre DOS (2) capítulos, seleccionados mediante extracción de dos bolillas y otorgamiento de un tiempo de preparación del examen utilizando únicamente el programa analítico. Luego, el tribunal preguntará sobre cualquier tema de los capítulos seleccionados. Alternativamente el examen final podrá ser escrito cuando las condiciones particulares así lo aconsejen.
- **Alumnos Libres:** se tomará previamente un examen escrito, con orientación práctica y luego, de ser aprobado, continúa el examen como alumno regular.

CONTENIDOS MINIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Estudio y especificación del espectro societario y contractual de las sociedades en general(anónimas, en comandita simple y por acciones, de responsabilidad limitada, colectivas, accidental, asociaciones, cooperativas, mutuales y asociaciones civiles) y sociedades especiales en las que participa el Estado. Sociedades y agrupaciones empresarias. Los órganos de las sociedades comerciales. Los conflictos societarios. Los procesos societarios y su incidencia económica. Actuación profesional ante los organismos de contralor.

PROGRAMA ANALÍTICO

Asignatura: SOCIEDADES COMERCIALES	Ciclo: Profesional
Carrera: Contador Público	Código: 166

CAPITULO 1

1. Personas Jurídicas: Representación. Responsabilidad de los administradores. Patrimonio.
2. Sociedades: Concepto. Evolución histórica. Importancia actual. Doctrina. La ley argentina. Los procesos societarios y su incidencia económica.
3. Sociedades: Existencia, concepto y caracteres. Elementos. Tipicidad. Organización. Aportes. Objeto social. Participación en las ganancias y en las pérdidas. Acto constitutivo. Contenido del instrumento. Publicidad. Inscripción en el Registro Público de Comercio. Efecto. Modificaciones no inscriptas. Sociedades Anónimas Unipersonales. Estipulaciones prohibidas. La función de la Inspección General de Personas Jurídicas.
4. Del régimen de nulidad: Principio general. Atipicidad. Omisión de requisitos esenciales. Objeto ilícito. Liquidación. Sociedad de objeto lícito con actividad ilícita. Objeto prohibido. Liquidación.
5. Sociedades incluidas en la Sección IV. Sociedades no constituidas según los tipos del Capítulo II y otros supuestos. Régimen aplicable. Representación: administración y gobierno. Bienes registrables. Prueba. Responsabilidad de los socios. Subsanción. Disolución. Liquidación. Relaciones entre los acreedores sociales y los acreedores particulares de los socios.
6. Práctica: Contrato social. Modelo.

CAPITULO 2

1. De los socios: Sociedad entre esposos. Herederos menores. Sanción. Sociedades por acciones: incapacidad. Participaciones en otra sociedad: limitaciones. Participaciones recíprocas: nulidad. Sociedades controladas y vinculadas. Socio aparente y oculto. Socio del socio. Los conflictos societarios.
2. De los socios en sus relaciones con la sociedad: Comienzos de derechos y obligaciones. Actos anteriores. Mora en los aportes: sanciones. Bienes y derechos aportables. Forma de los aportes. Inscripción preventiva. Determinación del aporte. Títulos cotizables y no cotizables. Bienes gravados. Fondo de comercio. Aporte de uso o goce; pérdida del aporte. Evicción: Consecuencias, reemplazo del bien aportado, usufructo. Pérdida del aporte de uso y goce. Prestaciones accesorias, requisitos. Valuación de aporte en especie: formas, responsabilidad, impugnación. Sociedades por acciones. Dolo o culpa del socio o del controlante. Imposibilidad de la persona jurídica. Control individual de los socios. Exclusiones.
3. De los socios y los terceros: sentencia contra la sociedad: ejecución contra los socios. Parte de interés. Cuotas y acciones.

CAPITULO 3

1. De la transformación: Concepto, licitud y efectos. Responsabilidad anterior de los socios. Responsabilidad por obligaciones anteriores. Requisitos. Receso. Preferencia de los socios. Rescisión de la transformación. Caducidad del acuerdo de transformación.
2. De la fusión y escisión: concepto. Clases. Efectos. Requisitos: compromiso previo de fusión, resoluciones sociales, publicidad. Acreedores: oposición, acuerdo definitivo. La relación de cambio: determinación práctica. Constitución de nueva sociedad; Incorporación, reforma estatutaria. Inscripciones en registros. Administración hasta la ejecución. Receso. Preferencias. Revocación. Rescisión. Justos motivos. Escisión. Concepto. Régimen. Requisitos.
3. Práctica: Confección de balances especiales. Tratamiento contable. Determinación relación de cambio.

CAPITULO 4

1. De la resolución parcial y de la disolución: Conceptos. Causales contractuales. Muerte de un socio. Exclusión de socios. Justa causa. Extinción del derecho. Acción de exclusión. Efectos. Exclusión en sociedades de dos socios. Disolución: causas. Prorroga: requisitos. Pre conducción. Perdida del capital. Disolución judicial: efectos. Eficacia respecto de terceros. Administradores: facultades y deberes. Responsabilidad. Norma de interpretación.
2. De la liquidación: Personalidad. Normas aplicables. Designación del liquidador. Inscripción. Remoción. Obligaciones: inventario y balance. Incumplimiento: sanción. Información periódica. Balance. Facultades. Instrucciones de los socios. Actuación. Contribuciones debidas. Partición y distribución parcial. Publicidad y efectos. Obligaciones y responsabilidades. Balance final y distribución. Comunicación del balance y plan de participación. Distribución: ejecución. Destino a falta de reclamación. Cancelación de la inscripción. Conservación de libros y papeles.
3. De la intervención judicial: Procedencia. Requisitos y prueba. Criterio restrictivo. Clases. Misión. Atribuciones. Contra cautela. Apelación.
4. Práctica: Liquidación de una sociedad. Partición.

CAPITULO 5

1. De la sociedad constituida en el extranjero: Ley aplicable. Tipo desconocido. Contabilidad. Representantes: responsabilidad. Emplazamiento en juicio. Constitución de sociedad. Sociedad con domicilio o principal objeto en la República Argentina. Sociedades offshore y su ámbito de actuación en el país.
2. Sociedades de personas y sociedades de capital: Conceptos y características. Los tipos societarios previstos en la Ley.
3. Sociedad colectiva: Caracterización. Denominación. Modificación. Sanción. Administración: silencio del contrato. Administración indistinta y conjunta. Remoción del administrador. Renuncia. Responsabilidad. Modificación del contrato. Resolución. Mayoría, concepto. Actos en competencia. Sanción.
4. De la sociedad de capital e industria: Caracterización. Responsabilidad de los socios. Razón social. Aditamento. Administración y representación. Silencio sobre la parte de beneficios. Resoluciones sociales. Muerte, incapacidad o inhabilitación del socio administrador. Quiebra.
5. Práctica: Particularidades de los contratos.

CAPITULO 6

1. Sociedad en comandita simple: Caracterización. Denominación. Aporte del comanditario. Administración y representación. Sanción. Prohibiciones al socio comanditario. Sanciones. Actos autorizados al comanditario. Resoluciones sociales. Quiebra, muerte, incapacidad del socio comanditado.
2. De la sociedad en comandita por acciones: Caracterización. Capital comanditario: representación. Normas aplicables. Denominación. De la administración. Remoción del socio administrador. Acefalia de la administración. Administrador provisorio. Asamblea: participes. Prohibiciones a los socios administradores. Cesión de la parte social de los comanditarios. Normas supletorias.
3. De la sociedad de responsabilidad limitada: de la naturaleza y constitución. Caracterización. Cantidad de socios. Denominación. Omisión. Del capital y de las cuotas sociales: División. Valor. Suscripción. Aportes. Garantía. Sobrevaluación. Tránsito. Pacto en contrario. Cuotas suplementarias. Integración. Proporcionalidad. Cesión. Limitaciones a la transmisibilidad de las cuotas. Acciones judiciales. Incorporación de los herederos. Copropiedad. Derechos reales y medidas precautorias. De los órganos sociales: gerencia. Derechos y obligaciones. Responsabilidad. Revocabilidad. Designación. Fiscalización optativa y obligatoria. Normas supletorias. Resoluciones sociales. Asamblea. Domicilio de los socios. Mayorías. Voto: computo, limitaciones. Actas.
4. Práctica: Particularidades de los contratos.

CAPITULO 7

1. Sociedad Anónima: Antecedentes históricos. Su importancia en los negocios modernos. Características especiales.
2. De la sociedad Anónima: De la constitución: Denominación. Omisión: sanción. Constitución y forma. Constitución por acto único. Requisitos. Capital. Suscripción e integración del capital. Elección de directores y síndicos. Trámite administrativo. La Inspección General de Personas Jurídicas. Juez de registro: facultades. Reglamento. Autorización para la constitución. Constitución por suscripción pública. Programa. Aprobación. Inscripción. Promotores. Recurso contra las decisiones administrativas. Contenido del programa. Plazo de suscripción. Contrato de suscripción. Fracaso de la suscripción. Reembolso. Suscripción en exceso. Obligaciones de los promotores. Ejercicio de acciones. Aplicación subsidiaria de las reglas sobre debentures. Asamblea constitutiva: celebración. Fracaso de la convocatoria. Votación. Mayorías. Promotores. Suscriptores. Asamblea constitutiva: orden del día. Conformidad, publicación, e inscripción. Depósito de los aportes y entrega de documentos. Documentación del periodo de formación. Responsabilidad de los promotores. Responsabilidad de la sociedad. Responsabilidad de los suscriptores. Actos cumplidos durante el periodo fundacional. Responsabilidades. Asunción de las obligaciones por la sociedad. Efectos. Beneficios de promotores y fundadores.
3. De la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria: Caracterización. Requisitos. Inclusión posterior. Incompatibilidades. Remuneración. Directores y síndicos por la minoría. Modificaciones al régimen.
4. Práctica: Acto constitutivo.

CAPITULO 8

1. Sociedades Anónimas: Del capital: Suscripción total. Capital mínimo. Integración mínima en efectivo. Aportes en especie o no dinerarios. Instrumentación. Valuación. Aumento del capital. Capitalización de reservas y otras situaciones. Los aportes irrevocables. Suscripción previa de las emisiones anteriores. Aumento del capital. Suscripción insuficiente. Mora: ejercicio de los derechos. Mora en la integración. Sanciones. Suscripción preferente. Ofrecimiento a los accionistas. Plazo de ejercicio. Debentures convertibles en acciones. Limitación. Extensión. Acción judicial del accionista perjudicado. Resarcimiento. Plazo para ejercerla. Titulares. Limitación al derecho de preferencia. Condiciones. Aumento del capital. Oferta pública. Sanción de nulidad. Imposibilidad de derechos. Acción de nulidad. Ejercicio. Información. Emisión bajo la par. Prohibición. Emisión con prima. Reducción voluntaria de capital. Requisitos para su ejecución. Reducción por pérdida: requisitos. Reducción obligatoria.
2. De las acciones: Valor igual. Diversas clases. Forma de los títulos. Certificados globales. Títulos cotizables. Certificados provisionales. Acciones. Acciones escriturales. Indivisibilidad. Condominio: representante. Cesión: garantía de los cedentes sucesivos. Efectos de pago por el cedente. Formalidades. Menciones esenciales. Numeración. Firma: su reemplazo. Cupones. Libro de registro de acciones. Transmisibilidad. Acciones nominativas y escriturales. Tramitación. Acciones ordinarias: derecho de voto. Incompatibilidad. Acciones preferidas: derecho de voto. Usufructo de acciones. Derecho de usufructo. Usufructuarios sucesivos. Derechos del nudo propietario. Acciones no integradas. Prenda común. Embargo. Obligaciones del acreedor. Adquisición de sus acciones por la sociedad. Acciones adquiridas no canceladas, venta. Suspensión de derechos. Acciones en garantía: prohibición. Amortización de acciones. Distribución de dividendos. Pago de interés. Dividendos anticipados. Repetición de dividendos. Títulos valores: principios.
3. De los bonos: Caracteres. Reglamentación. Bonos de goce. Bonos de participación. Bonos de participación para personal. Época de pago. Modificaciones de las condiciones de emisión.
4. De los debentures: Sociedades que pueden emitirlo. Clases. Convertibilidad. Moneda extranjera. Garantía flotante. Exigibilidad de la garantía flotante. Efectos sobre la administración: disposición del activo. Emisión de otros debentures. Con garantía

común. Con garantía especial. Debentures convertibles. Títulos de igual valor. Forma. Contenido. Cupones. Emisión en serie. Contrato de fideicomiso. Forma y contenido. Suscripción pública. Prospecto. Responsabilidad. Fiduciarios: capacidad. Inhabilidades e incompatibilidades. Emisión para consolidar pasivos. Facultades del fiduciario como representante y respecto de la sociedad deudora. Suspensión del directorio. Administración o liquidación de la sociedad deudora por el fiduciario. Con garantía flotante: facultades del fiduciario en caso de liquidación. Facultades en caso de asumir la administración. Ídem con garantía común. Acción de nulidad. Quiebra de la sociedad. Caducidad de plazo por la solución de la deudora. Remoción del fiduciario. Normas para el funcionamiento y resoluciones de la asamblea. Competencia. Convocación. Modificaciones de la emisión. Obligatoriedad de las deliberaciones. Impugnación. Competencia. Reducción del capital. Prohibición. Responsabilidad de los directores. Responsabilidad del fiduciario. Emisión en el extranjero.

5. Práctica: Modelos de acciones. Tratamiento contable e impositivo de bonos.

CAPITULO 9

1. De las asambleas de accionistas: Tipos de asambleas. Competencia. Lugar de reunión. Obligatoriedad de sus decisiones. Cumplimiento. Asamblea ordinaria. Asamblea extraordinaria. Convocatoria: oportunidad. Plazo. Convocatoria: forma. Asamblea en segunda convocatoria. Asamblea unánime. Depósito de las acciones. Comunicación de asistencia. Libro de asistencia. Certificados. Actuación por mandatario. Intervención de los directores, síndicos y gerentes. Inhabilitación para votar. Presidencia de las asambleas. Asambleas convocadas judicialmente o por autoridad de contralor. Asamblea ordinaria. Quórum. Segunda convocatoria. Mayoría. Asamblea extraordinaria. Quórum. Segunda convocatoria. Mayoría. Supuestos especiales. Derecho de receso. Limitación por oferta pública. Titulares. Caducidad. Fijación del valor. Nulidad. Orden del día: efectos. Cuarto intermedio. Accionistas con interés contrario al social. Acta: contenido. Copias del acta. Asambleas especiales. Impugnación de la decisión asamblearia. Titulares. Promoción de la acción. Suspensión preventiva de la ejecución. Sustanciación de la causa. Acumulación de acciones. Representación. Responsabilidad de los accionistas. Revocación del acuerdo impugnado.

2. De la representación: régimen. Eficacia interna de las limitaciones. Diligencia del administrador: responsabilidad. Nombramiento y cesación: inscripción y publicación.

3. De la administración y representación: Directorio: composición, elección. Condiciones. Domicilio de los directores. Duración. Silencio del estatuto. Remplazo de los directores. Funcionamiento. Remuneración. Elección por categoría. Remoción. Elección por acumulación de votos. Procedimiento. Prohibiciones e incompatibilidades para ser director. Remoción del inhabilitado. Carácter personal del cargo. Directorio, reuniones, convocatoria. Directorio: reuniones, convocatoria. Directorio: comité ejecutivo. Responsabilidad. Gerentes. Prohibición de contratar con la sociedad. Interés contrario. Actividades en competencia. Mal desempeño en el cargo. Exención de responsabilidad. Acción social de responsabilidad: condiciones, efectos, ejercicio. Acción de responsabilidad: facultades del accionista. Quiebra. Acción individual de responsabilidad.

4. Práctica: Confección de edictos. Procedimiento de voto acumulativo.

CAPITULO 10

1. Actuación profesional en la sociedad: Distintos ámbitos

2. De la documentación y de la contabilidad: medios mecánicos y otros. Procedimiento para su remplazo. Balance. Distintos estados. Anexos. Notas complementarias. Memoria. Copias; depósito.

3. Dividendos. Aprobación, impugnación. Reserva legal. Otras reservas. Ganancias: pérdidas anteriores.

4. Responsabilidad de administradores y síndicos. Actas.

5. Normas profesionales particulares: RT15: Normas de actuación del CPN como Sindico Societario. Responsabilidad. Prohibiciones. Incompatibilidades. Ejercicio de la

Sindicatura. Informes. RT9: Normas particulares de exposición contable para entes comerciales, industriales y deservicios.

6. Práctica: Informes de sindicatura.

CAPITULO 11

1. Contralor en la sociedad: Concepto. Contralor individual de los socios. Exclusiones.
2. Contralor en la SA: Del consejo de Vigilancia. Reglamentación. Normas aplicables. Organización. Atribuciones y deberes.
3. De la fiscalización privada: Designación de síndicos. Prescendencia. Requisitos. Inhabilitades e incompatibilidades. Plazo. Elección por clase. Elección por voto acumulativo. Sindicatura colegiada. Vacancia: reemplazo. Remuneración. Indelegabilidad. Atribuciones y deberes. Extensión de sus funciones a ejercicios anteriores. Responsabilidad. Solidaridad. Aplicación de otras normas.
4. De la fiscalización estatal: Fiscalización estatal permanente. Fiscalización estatal limitada. Fiscalización: extensión. Sanciones. Facultad de la autoridad de contralor para solicitar determinadas medidas. Fiscalización especial. Responsabilidad de directores y síndicos por ocultación. Recursos. Plazo de apelación.
5. Actuación profesional ante los organismos de contralor

CAPITULO 12

1. Cooperativas: (Ley 20.337) Concepto. Naturaleza y constitución. Denominación. Acto cooperativo. Transformación.
2. De la constitución: Forma. Asamblea. Estatuto. Responsabilidad.
3. De los asociados: condiciones. Capital y cuotas sociales. División del capital social. Acciones. Transferencia. Formalidades. Bienes aportables. Aportes no dinerarios.
4. Contabilidad y el ejercicio: contabilidad. Requisitos. Libros. Balance. Memorias. Excedente. Informe del síndico.
5. Asambleas: Clases. Competencia. Impugnación de las decisiones.
6. De la administración y representación: Consejo de administración. Régimen legal. Comité ejecutivo. Representación. Responsabilidad.
7. Fiscalización pública y privada: Régimen legal.
8. De la integración: Fusión. Incorporación. Integración.
9. De la disolución y liquidación: régimen legal.
10. Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social: función.
11. Práctica: Modelo de contratos.

BIBLIOGRAFIA

Se indica como un solo ítem la bibliografía siguiendo el programa de la materia e introduciendo en la medida del posible la aplicación práctica de las normas. El contenido de la clase teórica estará orientado a explicar el sentido de las normas y el funcionamiento de las mismas, dejando a cargo del estudiante la lectura del articulado de:

- Ley 19550- Texto ordenado y actualizado.
- Ley de Cooperativas.
- Código Civil y Comercial
- Resolución Técnica 15FACPCEC.
- Nissen, Ricardo A. "LEY DE SOCIEDADES COMENTADA". Editorial La Ley, Año 2017.
- Verón, Alberto "LEY GENERAL DE SOCIEDADES COMERCIALES". Editorial La Ley, Año 2015
- Villegas Gilberto "DERECHO DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES". Editorial Abeledo - Perrot, Año 1994.
- Grispo, Jorge Daniel "LEY GENERAL DE SOCIEDADES". Editorial Rubinzal Culzoni, Año 2017.
- Altahus Alfredo "TRATADO DE DERECHO COOPERATIVO". Editorial "Zeus - Editora", Año 1974.
- Cuesta, Elsa, "MANUAL DE DERECHO COOPERATIVO", Editorial Abaco de Rodolfo de Palma, Año 2000.
- Muguillo, Roberto "LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES". Editorial Lexis Nexis, Año 2005.
- Vítolo, Daniel Roque "LEY GENERAL DE SOCIEDADES COMERCIALES COMENTADA". Editorial Ad-Hoc, Año 2017.
- Perciavalle, Marcelo L. "LEY GENERAL DE SOCIEDADES COMENTADA". Editorial Erreius, Año 2017.
- Martorell, Ernesto E. "TRATADO DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES". Editorial La Ley, Año 2016.
- Moro, Emilio "TRATADO DE LA S.R.L.", Editorial La Ley, Año 2016.
- Perciavalle, Marcelo L. y Sirena, José Luis "S.A. SOCIEDADES ANÓNIMAS", Editorial Errepar, Año 2017.

DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

SEMANA	CLASE	UNIDAD	CONTENIDO	TIPO
1	1	1	1. Personas Jurídicas: Representación. Responsabilidad de los administradores. Patrimonio 2. Sociedades: Concepto. Evolución histórica. Importancia actual. Doctrina. La ley argentina	Teórico - Práctico
1	2	1	3. Sociedades: Existencia, concepto y caracteres. Elementos. Tipicidad. Organización. Aportes. Objeto social. Participación en las ganancias y en las pérdidas. Acto constitutivo. Contenido del instrumento. Publicidad. Inscripción en el Registro Público. La función de la Inspección General de Personas Jurídicas.	Teórico - Práctico
2	3	2	1. De los socios: Sociedad entre esposos. Herederos menores. Sanción. Sociedades por acciones: incapacidad. Participaciones en otra sociedad: limitaciones. Participaciones recíprocas: nulidad. Sociedades controladas y vinculadas. Socio aparente y oculto. Socio del socio. 2. De los socios en sus relaciones con la sociedad: Comienzos de derechos y obligaciones. Actos anteriores. Mora en los aportes: sanciones. Bienes y derechos aportables. Valuación de aporte en especie: formas	Teórico - Práctico
2	4	2	3. De los socios y los terceros: sentencia contra la sociedad: ejecución contra los socios. Parte de interés. Cuotas y acciones	Teórico - Práctico
3	5	3	1. De la transformación: Concepto, licitud y efectos. Responsabilidad anterior de los socios. Responsabilidad por obligaciones anteriores. Recesso. Preferencia de los socios. Rescisión y caducidad de la transformación	Teórico - Práctico
3	6	3	2. De la fusión y escisión: concepto. Clases. Efectos. Requisitos: Acreedores: oposición, acuerdo definitivo. La relación de cambio. Constitución de nueva sociedad. Recesso. Preferencias. Revocación. Rescisión. Justos motivos. Escisión. Concepto. Régimen. Requisitos.	Teórico - Práctico
4	7	4	1. De la resolución parcial y de la disolución: Conceptos. Causales. Acción de exclusión. Efectos. Disolución judicial: efectos. 2. De la liquidación: Personalidad. Normas aplicables. Designación del liquidador. Inscripción. Remoción. Obligaciones: inventario y balance. Incumplimiento: sanción. Información periódica. Balance.	Teórico - Práctico
4	8	4	3. Facultades. Instrucciones de los socios. Obligaciones y responsabilidades. Balance final y distribución. Comunicación del balance y plan de participación. Distribución: CANCELACIÓN de la inscripción. Conservación de libros y papeles. 4. De la intervención judicial: Procedencia. Clases. Misión.	Teórico - Práctico
5	9	5	1. De la sociedad constituida en el extranjero: Ley aplicable. Tipo desconocido. 2. Sociedades de personas y sociedades de capital: Conceptos y características. Los tipos societarios previstos en la Ley.	Teórico - Práctico
5	10	5	3. Sociedad colectiva: Caracterización. Denominación. Modificación. Sanción. Administración: silencio del contrato. Administración indistinta y conjunta. Remoción del administrador. Renuncia. Responsabilidad. Modificación del contrato. Resolución. Mayoría, concepto. Actos en competencia. Sanción. 4. De la sociedad de capital e industria: Caracterización. Responsabilidad de los socios. Razón social. Aditamento. Administración y representación. Silencio sobre la parte de beneficios. Resoluciones sociales. Muerte, incapacidad o inhabilitación del socio administrador. Quiebra.	Teórico - Práctico
6	11	6	1. Sociedad en comandita simple: Caracterización. Denominación. Aporte del comanditario. Administración y representación. Sanción. Prohibiciones al socio comanditario. Sanciones. Actos autorizados al comanditario. Resoluciones sociales. Quiebra, muerte, incapacidad del socio comanditado. 2. De la sociedad en comandita por acciones: Caracterización. Capital comanditario: representación. Normas aplicables. Denominación. De la administración. Remoción del socio administrador. Acefalía de la administración.	Teórico - Práctico
6	12	6	3. De la sociedad de responsabilidad limitada: de la	Teórico

			naturaleza y constitución. Caracterización. Cantidad de socios. Denominación. Omisión. Del capital y de las cuotas sociales: División. Limitaciones a la transmisibilidad de las cuotas. Acciones judiciales. Incorporación de los herederos. Copropiedad. Derechos reales y medidas precautorias.	- Práctico
7	13	7	1. Sociedad Anónima: Antecedentes históricos. Su importancia en los negocios modernos. Características especiales.	Teórico - Práctico
7	14	7	2. De la sociedad Anónima: De la constitución: Denominación. Omisión. Constitución por acto único. Requisitos. Capital. Suscripción e integración del capital. Elección de directores y síndicos. Trámite administrativo. La Inspección General de Personas Jurídicas. Juez de registro: facultades. Reglamento. Autorización para la constitución. Constitución por suscripción pública. Programa. Aprobación. Inscripción. Promotores. Recurso contra las decisiones administrativas. Contenido del programa. Plazo de suscripción. Contrato de suscripción. Fracaso de la suscripción. Reembolso. Suscripción en exceso. Obligaciones de los promotores. Ejercicio de acciones. Aplicación subsidiaria de las reglas sobre debentures. Asamblea constitutiva: celebración. Fracaso de la convocatoria. Votación. Mayorías. Promotores. Suscriptores. Asamblea constitutiva.	Teórico - Práctico
8	15	8	1. Sociedades Anónimas: Del capital: Suscripción total. Capital mínimo. Contrato de suscripción. Integración mínima en efectivo. Aportes en especie o no dinerarios. Los aportes irrevocables. Suscripción previa de las emisiones anteriores. Aumento del capital. Suscripción insuficiente. Mora: ejercicio de los derechos. Mora en la integración. Sanciones. Suscripción preferente. Ofrecimiento a los accionistas. Plazo de ejercicio. Debentures convertibles en acciones. Extensión. Acción judicial del accionista perjudicado. Resarcimiento. Plazo. Titulares. Limitación al derecho de preferencia. Aumento del capital. Oferta pública. Sanción de nulidad. Inoponibilidad de derechos. Acción de nulidad. Ejercicio. Información. Emisión bajo la par. Prohibición. Emisión con prima. Reducción voluntaria de capital. Reducción por pérdida.	Teórico - Práctico
8	16	8	2. De las acciones: Igual valor. Diversas Clases. Formas de los títulos. Certificados globales. Títulos cotizables. Certificados provisionales. Acciones. Acciones escriturales. Indivisibilidad. Condominio: representante. Cesión: garantía de los cedentes sucesivos. Efectos de pago por el cedente. Formalidades. menciones esenciales. Numeración. Firma: su reemplazo. Cupones. Libro de registro de acciones. Transmisibilidad. Acciones nominativas y escriturales. Tramitación. Acciones ordinarias: derecho de voto. Incompatibilidad. Acciones preferidas: Suspensión de derechos. Acciones en garantía: prohibición. Amortización de acciones. Distribución de dividendos. Pago de interés. Dividendos anticipados. Repetición de dividendos. Títulos valores: principios. 3. De los bonos: Caracteres. Reglamentación. Bonos de goce. Bonos de participación. Bonos de participación para personal. Época de pago.	Teórico - Práctico
9	17	9	De las asambleas de accionistas: Tipos de asambleas. Competencia. Lugar de reunión. Obligatoriedad de sus decisiones. Cumplimiento. Asamblea ordinaria. Asamblea extraordinaria. Convocatoria: oportunidad. Plazo. Convocatoria: forma. Asamblea en segunda convocatoria. Asamblea unánime. Libro de asistencia. Certificados. Presidencia de las asambleas. Asambleas convocadas judicialmente o por autoridad de contralor. Asamblea ordinaria. Quórum. Segunda convocatoria. Mayoría. Asamblea extraordinaria. Quórum. Segunda convocatoria. Mayoría. Supuestos especiales. Derecho de receso. Limitación por oferta pública. Titulares. Caducidad. Fijación del valor. Nulidad. Orden del día: efectos. Cuarto intermedio. Accionistas con interés contrario al social. Acta: contenido. Copias del acta. Asambleas especiales. Impugnación de la decisión asamblearia. Titulares. Promoción de la acción. Suspensión preventiva de la ejecución. Sustanciación de la causa. Acumulación de acciones. Representación. Responsabilidad de los accionistas. 2. De la representación: régimen. Eficacia interna de las limitaciones. Diligencia del administrador: responsabilidad. Nombramiento y	Teórico - Práctico

			cesación: inscripción y publicación.	
9	18	9	De la administración y representación: Directorio: composición, elección. Condiciones. Domicilio de los directores. Duración. Silencio del estatuto. Remplazo de los directores. Funcionamiento. Remuneración. Elección por categoría. Remoción. Elección por acumulación de votos. Procedimiento. Prohibiciones e incompatibilidades para ser director. Remoción del inhabilitado. Carácter personal del cargo. Directorio, reuniones, convocatoria. Representación de la sociedad. Directorio: reuniones, convocatoria. Representación de la sociedad. Directorio: comité ejecutivo. Responsabilidad. Gerentes. Prohibición de contratar con la sociedad. Interés contrario. Actividades en competencia, mal desempeño en el cargo. Exención de responsabilidad. Extinción de la responsabilidad. Acción social de responsabilidad: condiciones, efectos, ejercicio. Acción de responsabilidad: facultades del accionista. Acción de responsabilidad. Quiebra. Acción individual de responsabilidad.	Teórico - Práctico
10	19	10	1. De la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria: Caracterización. Requisitos. Inclusión posterior. Incompatibilidades. Remuneración. Directores y síndicos por la minoría. Modificaciones al régimen. 2. De la sociedad accidental o en participación: Caracterización. Terceros: derechos y obligaciones. Socios no gestores. Conocimiento de la existencia de los socios. Contralor de la administración. Rendición de cuentas. Contribución a las pérdidas. Normas supletorias. Liquidación.	Teórico - Práctico
10	20	10	3. Contratos de colaboración empresarial: Concepto. Normas de funcionamiento. 4. De las agrupaciones de colaboración: Caracterización. Finalidad. Forma y contenido del contrato. Resoluciones. Directorio y administración. Fondo común operativo. Responsabilidad hacia terceros. Estados de situación. Contabilización de los resultados. Causas de disolución. Exclusión. 5. De las uniones transitorias de empresas: caracterización. Firma y contenido del contrato. Representación. Inscripción. Responsabilidad. Acuerdos. Quiebra o incapacidad.	Teórico - Práctico
11	21	11	1. Actuación profesional en la sociedad: Distintos ámbitos 2. De la documentación y de la contabilidad: medios mecánicos y otros, procedimiento para su remplazo. Balance. distintos estados. Anexos. Notas complementarias. Memoria. Copias; depósito. dividendos. Aprobación, impugnación. Reserva legal. Otras reservas. Ganancias: pérdidas anteriores. Responsabilidad de administradores y síndicos. Actas.	Teórico - Práctico
11	22	11	3. Normas profesionales particulares: RT15: Normas de actuación del CPN como Síndico Societario. Responsabilidad. Prohibiciones. Incompatibilidades. Ejercicio de la Sindicatura. Informes. RT9: Normas particulares de exposición contable para entes comerciales, industriales y de servicios.	Teórico - Práctico
12	23	12	1. Contralor en la sociedad: Concepto. Contralor individual de los socios. Exclusiones 2. Contralor en la SA: Del consejo de Vigilancia. Reglamentación. Normas aplicables. Organización. Atribuciones y deberes.	Teórico - Práctico
12	24	12	3. De la fiscalización privada: Designación de síndicos. 4. De la fiscalización estatal: Fiscalización estatal permanente. Fiscalización estatal limitada.	Teórico - Práctico
13	25	13	1. Cooperativas: (Ley 20.337) Concepto. Naturaleza y constitución. Denominación. Acto cooperativo. Transformación. 2. De la constitución: Forma. Asamblea. Estatuto. Responsabilidad. 3. De los asociados: condiciones. Capital y cuotas sociales. División del capital social. Acciones. Transferencia. Acciones. Formalidades. Bienes aportables. Aportes no dinerarios.	Teórico - Práctico
13	26	13	4. Contabilidad y el ejercicio: contabilidad. Requisitos. Libros. Balance. Memorias. Excedente. Informe del síndico. 5. Asambleas: Clases. Competencia. Impugnación de las decisiones. 6. De la administración y representación: Consejo de administración. Régimen legal. Comité ejecutivo. Representación. Responsabilidad.	Teórico - Práctico

14	27	13	7. Fiscalización pública y privada: Régimen legal. 8. De la integración: Fusión. Incorporación. Integración.	Teórico – Práctico
14	28	13	9. De la disolución y liquidación: régimen legal. 10. Instituto nacional de acción cooperativa: función.	Teórico – Práctico

DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

SEMANA	CLASE	UNIDAD	CONTENIDO	TIPO
1	1	1	Del régimen de nulidad: Principio general. Atipicidad. Omisión de requisitos esenciales. Objeto ilícito. Liquidación. Sociedad de objeto lícito con actividad ilícita. Objeto prohibido. Liquidación. Práctica: Contrato social. Modelo, Elementos. Tipicidad. Organización. Aportes. Objeto social.	Práctico
2	2	2	Práctica: Mora en los aportes: sanciones. Bienes y derechos aportables. Valuación de aporte en especie: formas.	Práctico
3	3	3	Práctica: Transformación, fusión, escisión. Confección de balances especiales. Tratamiento contable. Determinación relación de cambio	Práctico
4	4		1° Examen Parcial Teórico Práctico.	
5	5	4	Práctica Unidad 4: Ejercitación Resolución Parcial, Disolución, Liquidación.	Práctico
		5	Práctica Unidad 5: Modalidad de contratos Sociedad Colectiva.	
6	6	6	Práctica: Particularidades de los contratos en Sociedades en Comandita Simple, Comandita por Acciones, Sociedad de Responsabilidad Limitada.	Práctico
7	7	7	Práctica: Particularidades de los contratos en Sociedades Anónimas. Constitución por acto único. Constitución por suscripción pública. Requisitos.	Práctico
8	8	8	De los debentures: Sociedades que pueden emitirlo. Clases. Práctica: Modelos de acciones. Tratamiento contable e impositivo de bonos.	Práctico
9	9	9	Práctica: Distintos tipos de Asambleas – documentación, libros – Confección de edictos. Procedimiento de voto acumulativo.	Práctico
10	10		2° Examen Parcial Teórico Práctico.	
11	11	10	Práctica Unidad 10: Modelos de contrato	Práctico
		11	Práctica Unidad 11. Informes de Sindicatura- Distintos modelos.	
12	12	12	Práctica: Funcionamiento de los órganos de contralor y fiscalización de la sociedad	Práctico
13	13		Parcial Recuperatorio	
14	14	13	Práctica: Contabilidad y el ejercicio: contabilidad. Requisitos. Libros. Balance. Memorias. Excedente. Informe del síndico. Asambleas: Clases. Competencia.	Práctico